



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.544-2025

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 205 (TCE), reclama don Juvenal Manuel Meriño Rojas, candidato a Concejal por la comuna de San Javier, en las elecciones municipales de 2024, contra la resolución N°G7263 del Director del Servicio Electoral, de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales, desestimó el reembolso solicitado y ordenó devolver \$40.000 a los últimos aportantes. Reclama de las observaciones N°5, N°6 y N°11 y de la devolución;

2°) Que, la observación N°5 recae en el uso, valorizado en \$300.000, de una camioneta inscrita a nombre de Sociedad Abagas SpA (fojas 156 y 157), declarado como aporte propio. El artículo 27 de la Ley N°19.884 prohíbe los aportes de las personas jurídicas de derecho privado y considera aporte toda contribución avaluable en dinero. Que el reclamante sea el dueño de la sociedad no altera que ésta es una persona distinta de él, de modo que la observación se mantiene;

3°) Que, la observación N°6 recae en el uso del automóvil de don Carlos Felipe Herrera Ramírez, persona natural, valorizado en \$300.000. El oficio de observaciones pidió el certificado de donación y el certificado de inscripción del vehículo; ambos se acompañaron al responderlo (fojas 166 y 167) y el informe de auditoría tuvo por subsanada la observación (foja 192). Pese a ello, la resolución impugnada la mantuvo, atribuyéndole el mismo fundamento de la observación N°5 —el aporte de una persona jurídica—, que aquí no concurre, porque el donante es una persona natural; por lo que corresponde levantarla;

4°) Que, la observación N°11 recae en la Factura Electrónica N°46 de don Vicente Cruchaga Salgado, por \$549.304, por propaganda impresa y merchandising, emitida el treinta de octubre de dos mil veinticuatro, tres días después de la elección, y pendiente de pago (foja 83). Esa fecha no obsta al gasto: la factura se emitió antes del vencimiento del plazo de rendición de la cuenta del artículo 47, inciso primero, de la Ley N°19.884, y el artículo 3, inciso segundo, reconoce como electoral el gasto de campaña con independencia de la fecha de su contratación o pago. La observación





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.544-2025

del Servicio Electoral se fundó en la falta del informe de actividades del proveedor, que ahora se acompaña en esta sede (foja 218) y acredita que el material se entregó el veintitrés de agosto, el veinticinco de septiembre y el dos de octubre de dos mil veinticuatro, dentro del período de campaña; por lo que la observación se levanta;

5°) Que, levantadas las observaciones N°6 y N°11, subsiste sólo la observación N°5, un aporte valorizado en \$300.000, el 3,9% de los \$7.699.304 declarados, que no configura la omisión grave que el artículo 50 de la Ley N°19.884 exige para rechazar la cuenta, de modo que ésta debe tenerse por aprobada con esa observación, sin perjuicio de las facultades del Servicio Electoral; y

6°) Que, aprobada la cuenta, procede el reembolso del artículo 17, inciso segundo, de la Ley N°19.884, en lo que corresponda: la Factura Electrónica N°46, por \$549.304, está pendiente de pago, no fue financiada con otros aportes y no excede el máximo reembolsable de \$562.490 determinado a foja 195. La devolución de \$40.000 ordenada por la resolución, en cambio, se funda en el rechazo de un gasto que no es materia de las observaciones que se levantan, por lo que se mantiene.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida**, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°6 y N°11 de la resolución N°G7263, de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, se deja sin efecto el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, la que se tiene por aprobada con la observación N°5, que se mantiene, y se ordena al Servicio Electoral reembolsar los gastos electorales en lo que corresponda; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose la devolución de \$40.000 ordenada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.544-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 06/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1544-2025.
Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026



6B8D59FD-1F6A-458C-926F-3467904755ED

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.